

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1938/2530

นาย ชวน บุญศิริ
บริษัท ขนส่ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47 (3)

บริษัทจำเลยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารรถของจำเลยจำต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นประการสำคัญการที่โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานขับรถของจำเลยขับรถโดยสารด้วยความเร็วและแข่งรถหวาดเสียวในลักษณะแข่งกันนอกจากจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแล้ว ยังเป็นการเสี่ยงต่อภยันตรายที่ร้ายแรงอันอาจเกิดแก่ผู้โดยสารได้โดยง่ายการกระทำของโจทก์ดังกล่าวย่อมทำให้เกิดความเสียหายในด้านบริการสาธารณะของจำเลยอย่างร้ายแรง โดยไม่จำต้องให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อน เป็นการฝ่าฝืนระเบียบของจำเลยแล้ว จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอให้รับโจทก์กลับเข้าทำงานและใช้ค่าเสียหาย กับค่าชดเชย

จำเลยให้การว่า โจทก์ขับรถเร็ว เป็นที่หวาดเสียวว่าจะเกิดอันตรายและแข่งรถคันอื่นด้วยความประมาท เป็นเหตุให้ผู้โดยสารไม่ยอมเดินทางไปกับรถที่จำเลยขับ เป็นการผิดวินัยร้ายแรงตามระเบียบของจำเลย จำเลยจึงไล่โจทก์ออกจากงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารรถของจำเลย จำต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นประการสำคัญการที่โจทก์ขับรถโดยสารด้วยความเร็วและแข่งรถหวาดเสียวในลักษณะแข่งกันเช่นนั้น นอกจากจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกแล้ว ยังเป็นการเสี่ยงต่อภัยอันตรายที่ร้ายแรง อันอาจเกิดแก่ผู้โดยสารได้โดยง่าย การกระทำของโจทก์ดังกล่าวย่อมทำให้เกิดความเสียหายในด้านบริการสาธารณะของจำเลยอย่างร้ายแรงแล้วโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน กรณีของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด พุทธศักราช 2522 ข้อ 36, 38 วรรคสอง และ 44 ที่จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกเพราะเหตุดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างอันไม่เป็นธรรม

พิพากษายืน.

(จำนง นิยมวิภาต-junท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ